

1502720-88.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cristian Henrique de Andrade Rossato

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

CRISTIAN HENRIQUE DE ANDRADE ROSSATO, qualificado, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502720-88.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502720-88.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cristian Henrique de Andrade Rossato

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

CRISTIAN HENRIQUE DE ANDRADE ROSSATO, qualificado, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o

artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Narra a denúncia que o réu, no dia 21 de junho de 2.022, por volta das 09h40min, na avenida Euclides Vieira Coelho, 2.588, Bl 4, apartamento 34, nesta cidade e comarca de Franca, trazia consigo, para fins de comercialização ou de entrega a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 74,8g de "Cannabis sativa L", ou seja, maconha, acondicionada em um invólucro plástico, "trouxinha", assim como, 1,2 g de cocaína, acondicionadas em cinco segmentos plásticos transparentes, substâncias entorpecentes que determinam dependências física e psíquica, conforme laudo de constatação às páginas 24/39 e exame químico toxicológico de páginas 83/85, além da quantia em dinheiro no valor de R\$69,00, conforme auto de exibição e apreensão de páginas 22.

Notificado, o réu apresentou defesa, com recebimento da denúncia.

Em juízo foi inquirida uma testemunha e realizado o interrogatório.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou a procedência da denúncia.

Por fim, a defesa requereu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, em caso de condenação, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo e o estabelecimento do regime inicial diverso do fechado.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se totalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (páginas 01/03), auto de exibição e apreensão (página 22) e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo (página 84), laudo de celular de páginas 149 e seguintes, bem como a autoria.

A testemunha José Eurípedes Cintra, policial civil, disse que recebeu notícia de tráfico de droga por parte do acusado, indicando-se o local. Contou ter feito algumas campanas e, observando atos típicos de mercancia, levou os fatos à autoridade policial, que pediu um mandado de busca. De posse de mandado, no interior do apartamento, com o réu foi encontrada uma porção de maconha, tendo ele indicado o restante do entorpecente, em uma gaveta no quarto (cinco porções de cocaína embaladas, pronta para venda). Indagado, ele disse que a droga era para o seu próprio consumo. Além da droga, foi apreendido um celular com mensagens sugestivas de tráfico de droga. Nenhum usuário foi abordado. Afirmou ter sido o único a fazer as campanas.

O réu Cristian Henrique alega que as drogas apreendidas são de sua propriedade, mas para seu próprio consumo. Afirmou que não era ele quem ficava fazendo venda de entorpecente, pois trabalha em carregamento de contêiner e também com calçados.

A prova acima resumida recomenda a procedência da ação penal.

De plano, infere-se nada haver nos autos que lance alguma sombra de dúvida acerca da veracidade da palavra do policial, não se percebendo qualquer razão minimamente plausível para que tenham mentido simplesmente no intuito de incriminar falsamente o acusado, correndo o risco de ser, ele próprio, processado criminalmente.

Outrossim, o laudo de páginas 149 e seguintes deixa claro que o réu se dedicava à

prática da venda de entorpecentes. Um contato seu pergunta-lhe se ainda estava vendendo "massa" e, ante a resposta negativa, pergunta-lhe se, então, não vendia "pó". A resposta dada em áudio transcrito na página 152 é das mais reveladoras: "tô vendendo. Tô esperando fazer uma remessa pra mim. Qual parada você queria fazer?"

Não há, pois, dúvida alguma.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena:

1ª Fase: As circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, motivo pelo qual mantenho a pena-base no mínimo legal: 05 anos de reclusão.

Segunda Fase: O réu é reincidente (página 45 – feito nº 0019378-77.2016.8.26.0196), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6: 05 anos de reclusão.

Terceira fase: Diante da reincidência, o réu não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06.

Torno definitiva e pena do réu em 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Deixo de aplicar o artigo 387, II, do Código de Processo Penal tendo-se em vista que o regime inicial não foi fixado com base na quantidade de pena aplicada, mas com base na reincidência.

Isso com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira dos réus, fixo-a em 500 dias-multa no mínimo.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu CRISTIAN HENRIQUE DE ANDRADE ROSSATO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa no piso.

Diante da pena e do regime inicial aplicados, tendo o réu respondido o feito preso, seja ele recomendado no estabelecimento prisional onde se encontrar.

Em relação ao numerário apreendido, determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Quanto ao objeto (celular) apreendido, não comprovada a origem ilícita, seja restituído a quem de direito. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, se o caso, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, ficando autorizada a destruição da droga apreendida.

O réu arcará, se o caso, com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, eventual gratuidade da assistência judiciária.

P. R. I. C..

Franca, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA